

2026-09-10 | 4 O 1186/26

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

Schriftliches Vorverfahren und Zustellungsunterlagen

1. Verfügung

In dem Rechtsstreit Kunigunde von Tettenborn als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH gegen Nexora Frontbank AG wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Die Klageschrift vom 08.09.2026 nebst den Anlagen K1 bis K12 ist der Beklagten zuzustellen.

Die Beklagte wird aufgefordert, binnen einem Monat nach Zustellung der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Wegen der Zustellung in Österreich gilt Paragraph 276 Absatz 1 Satz 3 ZPO; eine längere Frist wird nicht bestimmt. Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang. Eine persönliche Mitteilung der Partei ersetzt die anwaltliche Verteidigungsanzeige nicht.

Für die schriftliche Klageerwiderung wird eine Frist von zwei weiteren Wochen nach Ablauf der Anzeigefrist gesetzt. Sie ist durch den bestellten Rechtsanwalt bei Gericht einzureichen; maßgeblich ist der Eingang. Einwendungen, Beweismittel und etwaige Zuständigkeitsrügen sind darzulegen. Verspätete Verteidigungsmittel können unberücksichtigt bleiben, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung nicht genügend entschuldigt ist. Die Beklagte kann dadurch den Prozess auch bei sachlich berechtigter Verteidigung verlieren. Zu Einzelrichter und Videoverhandlung soll sie sich gemäß Paragraph 277 Absatz 1 Satz 2 ZPO äußern.

Bei unterbliebener rechtzeitiger Verteidigungsanzeige kann auf Antrag ohne mündliche Verhandlung ein Versäumnisurteil ergehen. Die Klägerin hat dies beantragt. Bei einer Verurteilung hätte die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen; das Versäumnisurteil wäre ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin könnte daraus vor Rechtskraft vollstrecken. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen werden vom Gericht geprüft.

Die elektronische Einreichung anwaltlicher Schriftsätze richtet sich nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Anlagen sind eindeutig zu bezeichnen. Das gerichtliche Aktenzeichen ist bei jeder Eingabe anzugeben. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung wird derzeit nicht bestimmt.

gez. Dr. Merz, Richter am Landgericht

Für die Geschäftsstelle: S. Hagedorn, Justizfachangestellter

Abschrift zur Zustellung, ausgefertigt am 10.09.2026

2026-09-10 | 4 O 1186/26

2. Rücklauf Zustellung

Zustellungsbezug: Landgericht Bremen, 4 O 1186/26. Empfänger: Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. Übermittelt wurden die Verfügung vom 10.09.2026, die Klageschrift vom 08.09.2026 und die Anlagen K1 bis K12.

Übergabe an der Geschäftsanschrift am Dienstag, 15.09.2026, um 10:24 Uhr. Entgegengenommen durch Lena Berger, Empfang. Die Sendung wurde noch am selben Vormittag an Dr. Falk Neubauer weitergegeben. Eingangsstempel der Rechtsabteilung: 15.09.2026, 11:02 Uhr.

Der Empfangsbeleg und die Umschlagvorderseite wurden am 16.09.2026 um 08:46 Uhr als gemeinsamer Scan an die Kanzlei Rademacher Westhoff übermittelt. Die bei der Bank aufbewahrte Sendung enthält 100 Blatt Klage und Anlagen sowie die gerichtliche Verfügung. Auf dem Umschlag befindet sich keine andere Zustellanschrift.

Bearbeitungsvermerk Empfang: Der zunächst angekündigte Kurier für den Quartalsabschluss war eine andere Sendung. Die Gerichtsunterlagen wurden nicht mit dieser Post zusammengeführt. Rückfragen zur Entgegennahme an empfang@nexora.example, Lena Berger.

Abschrift des Eingangsvermerks: L. Berger, 16.09.2026. Die Unterschrift auf dem Papierbeleg verbleibt in der Wiener Poststelle.